

1500184-63.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Ainda, a prova produzida indica a realização de diligencia de rotina, e a localização da droga em posse do réu. No mais, já na Delegacia o réu informou que a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500184-63.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500184-63.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2040821/2022 - 01º D.P. AMERICANA, 22979996 - 01º D.P. AMERICANA, 305/22/344 - 01º

D.P. AMERICANA, 2040821 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 305/22/344 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO SOLERA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

LUIZ FERNANDO SOLERA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (02 porções da droga conhecida como COCAÍNA, pesando 0,4 gramas; e 09 porções da droga

conhecida como CRACK - derivada da cocaína, pesando 1,5 gramas) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 137/138 foi recebida em 26 de setembro de 2022 (fls. 177/178). O réu foi citado (fls. 163), apresentando defesa (fls. 169/170).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 188/189).

Em seus memoriais (fls. 194/198), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 201/206), requereu a absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade de delito resta demonstrada pelos laudos de fls. 92/94. A autoria do porte da substância, com relação ao réu, é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do delito relativo ao tráfico. Disse que portava apenas oito porções de crack, para seu consumo, e oitenta reais, em dinheiro.

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os policiais militares informaram que se encontravam em patrulhamento, quando avistaram o réu, o qual ao visualizar a viatura assustou-se e mudou o sentido de direção em que caminhava. Efetuada a abordagem, e em revista pessoal, localizaram duas porções de substância entorpecente (cocaína) e uma quantia de dinheiro em seu bolso. E, outra quantia de drogas em sua boca, sendo nove pedras de crack. Indagado, o réu alegou que a droga era para venda, tendo em vista uma dívida. Por fim, informaram que o local é conhecido pelo tráfico de drogas.

E, a testemunha de defesa Joseane, sogra do réu, não presenciou os fatos, apenas informou as características pessoais e traços profissionais, declarando conhecer o réu, e não sabendo nada que o desabone.

Considerando a narrativa dos policiais acerca da abordagem e localização da droga em posse do réu, sua negativa, relativo ao porte de entorpecentes, em relação a totalidade das drogas, restou isolada do conjunto probatório.

No entanto, apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Ainda, a prova produzida indica a realização de diligência de rotina, e a localização da droga em posse do réu. No mais, já na Delegacia o réu informou que a substância entorpecente destinava-se ao uso próprio e não foi relatada a efetiva visualização de qualquer ato relacionado a mercancia de entorpecentes. Nem mesmo foi relatada a proximidade de outras pessoas com o réu, em que pese ser o local

conhecido como ponto de trafico. Desta forma, não há como afirmar-se que as drogas que o réu trazia consigo eram destinadas ao tráfico e não ao uso próprio.

Assim, não há a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, pois não há como afirmar que a droga se destinava à venda e não ao mero uso.

Portanto, sendo as provas insuficientes para se atribuir ao réu, nestes autos, a prática do delito de tráfico, havendo a possibilidade de que a droga era portada para seu próprio uso, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes é medida de rigor.

Desta forma, relativo ao porte de entorpecentes, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena, relativo ao porte de entorpecentes.

Na época dos fatos réu era tecnicamente primário.

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no inciso I, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, considerando-se a atenuante da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, inc. I e inc. III, "d", do CP).

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu LUIZ FERNANDO SOLERA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006.

O réu poderá apelar em liberdade.
P. I. C.

Americana, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA